

2021년 제2차 인사위원회 심의 안건

□ **회의명 : 2021년 제2차 인사위원회**

□ **일시 및 장소 : 2021. 2. 5. (금) 15:00, 임원회의실**

□ **심의 안건**

- 1. 직원에 대한 징계의 건 P. 2
 - 가. 심의근거 및 관련규정 P. 2
 - 나. 수시감사 결과에 따른 징계의 건 P. 5

□ **별첨**

- 1. 감사실 수시감사 결과통보서 P. 7
 - 수시감사 결과보고 P. 8
 - 확인서(유주석) P. 9

□ 안건 세부 내용

1. 직원에 대한 징계의 건

가. 심의근거 및 관련규정

○ 심의근거 및 관련규정

* 공무직 취업규칙 제7조(복무의무)

① 직원은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 직원은 맡은 바 직무를 충실히 수행하여야 한다.
2. 직원은 전당의 사규를 준수하고 상급직원의 정당한 직무상 지시에 따라야 한다.
3. 직원은 천재지변, 재해 기타 비상사태 발생 시에는 전당의 보전에 최선을 다하여야 한다.
4. 직원이 고의 또는 과실로 전당의 재산상에 손해를 입혔을 때에는 이를 변상하여야 한다.

* 임직원행동강령 제6조(임직원의 기본윤리)

임직원은 높은 윤리적 가치관을 가지고 개인의 품위와 전당의 명예를 유지·발전시킬 수 있도록 노력한다.

* 상벌규정 제7조(징계사유)

직원이 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 징계할 수 있다.

1. 전당의 각종 규정을 위반한 때
2. 직무와 관련하여 부정한 수단으로 자기 또는 특정인의 이익을 도모하였을 때
3. 고의 또는 과실로 인하여 전당에 손해를 끼쳤을 때
4. 현저한 근무태만으로 사고발생의 원인을 조성하였을 때
5. 정당한 사유없이 계속 3회 이상 무단 결근하였을 때
6. 감사결과(내,외)에 따라 감사의 건의가 있을 때
7. 전당의 임직원행동강령을 위반하였을 때
8. 기타 위 각 호에 준하는 비위행위를 행하였을 때

* 단체협약 제24조 (징계)

1. 정당한 사유없이 3회 이상 무단결근 하였을 때
2. 직무와 관련하여 부정한 수단으로 자기 또는 특정인의 이익을 도모하였을 때
3. 고의 또는 과실로 인하여 전당에 손해를 끼쳤을 때
4. 현저한 근무태만으로 사고발생의 원인을 조성하였을 때
5. 전당의 각종 규정을 위반하였을 때
6. 제9조(전당구성원의 품위유지)에 의거 전당구성원의 품위를 실추시켰을 때
7. 전당의 임직원행동강령을 위반하였을 때
8. 기타 위 각호에 준하는 비위행위를 행하였을 때

* 상벌규정 제8조(징계의 종류)

1. 견책 : 과실에 대하여 서면으로 훈계하고 반성하게 한다.
2. 감봉 : 3월 이내로 하고 그 기간동안 급여규정에서 정하는 바에 따라 급여를 감액 지급한다.
3. 정직 : 직원으로서의 신분은 보유하나 직무에 종사할 수 없다. 다만, 정직기간은 3월 이내로 하고 그 기간동안 급여규정에서 정하는 바에 따라 급여를 감액 지급한다.
4. 면직 : 직원으로서의 신분을 면한다.

* 단체협약 제25조 (징계의 종류)

1. 징계는 공정성에 입각하여 다음과 같이 구분 실시한다.
 - 가. 견책
 - 나. 감봉 : 3개월 이내로 하고, 월급여 감액 (근로기준법 제95조 적용)
 - 다. 정직 : 3개월 이내로 하고, 월급여 감액 (월급여의 50% 이내)
 - 라. 면직

※ 근로기준법 제95조(제재 규정의 제한)

취업규칙에서 근로자에 대하여 감급(減給)의 제재를 정할 경우에 그 감액은 1회의 금액이 평균임금의 1일분의 2분의 1을, 총액이 1일 금지급기의 임금 총액의 10분의 1을 초과하지 못한다.

*** 임금규정 제27조 (징계기간의 임금)**

1. 감봉기간에는 월액의 10%를 감액한 후 지급(이하 “감급”이라 한다)한다.
2. 정직기간에는 월액의 50%를 감급한다.

*** 임금규정 제29조 (감급시 조치)**

1. 징계·직위해제 감급시 통상임금은 감급결과 지급된 임금을 기준으로 산정한다.
2. 징계·직위해제 감급결과 산정된 임금이 최저임금에 미치지 못할 경우 최저임금으로 지급한다.

*** 상벌규정 제8조의5 (금품·향응 수수 이외의 비위에 대한 징계의 양정기준)**

제8조의 3(금품·향응 수수 등에 대한 징계의 양정기준)내지 8조의 4(부정청탁에 대한 징계양정기준)를 제외한 비위에 대하여 인사위원회는 다음 각 호의 양정기준 이상을 준수하도록 한다.

1. 비위의 정도나 전당의 피해가 심한 경우
 - 가. 고의가 있는 경우 : 면직~정직
 - 다. 중과실인 경우 : 면직~감봉
 - 다. 경과실인 경우 : 감봉~견책
2. 비위의 정도나 전당의 피해가 약한 경우
 - 가. 고의가 있는 경우 : 정직~감봉
 - 다. 중과실인 경우 : 감봉~견책
 - 다. 경과실인 경우 : 견책

나. 수시감사 결과에 따른 징계의 건

1) 위반자

- 대상자 : _____ (시설지원팀 전기실 직원)
- 내용 : 예술의전당 전기실 지하피트 내 가상화폐 채굴장비 설치 및 가동
- 징계요청내용
 - 내부감사규정 제4장 18조에 의거하여 중징계 요청

2) 관리자1

- 대상자 : _____ (시설지원팀 전기파트 파트장)
- 내용 : 관리감독 소홀
- 징계요청내용
 - 경징계 건의

3) 관리자2

- 대상자 : _____ (시설지원팀 팀장)
- 내용 : 관리감독 소홀
- 징계요청내용
 - 경징계 건의

2021년 제2차 인사위원회 징계의결서

☐ 안 전

1. 직원에 대한 징계의 건

☐ 근 거 : 취업규칙, 임직원행동강령, 상벌규정, 단체협약

☐ 의결 내용(표결 내용)

1. 징계심의 의결결과

전책	감봉			정직			면직
	1개월	2개월	3개월	1개월	2개월	3개월	
					○		

전책	감봉			정직			면직
	1개월	2개월	3개월	1개월	2개월	3개월	
	○						

양해없음

전책	감봉			정직			면직
	1개월	2개월	3개월	1개월	2개월	3개월	

☐ 의결 확인 (위원장이 기재)

위와 같이 의결함.

2021. 2. 5.

예술의전당 인사위원회

위원장 :

위 원 :

위 원 :

위 원 :

위 원 :